

1502671-19.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029976/2020 - 63º D.P. VILA JACUI, 9804262 - 63º D.P. VILA JACUI, 750/20/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2029976 - 63º D.P. VILA JACUI, 750/20/326 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502671-19.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502671-19.2020.8.26.0228, c. 250/20

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2029976/2020 - 63º D.P. VILA JACUI, 9804262 - 63º D.P. VILA JACUI, 750/20/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2029976 - 63º D.P. VILA JACUI, 750/20/326 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE ERNESTO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ANDRÉ ERNESTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 07h, na Rua Senador Amaral Furlan, nº 834, Itaquera, São Paulo - SP, guardava, para fins de tráfico, 07 porções de cocaína, pesando 2,4g, 01 porção de crack, pesando 0,32g, 08 porções de maconha, pesando 8,4g, e 14 frascos da "lança perfume", com peso líquido de 336 mililitros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Em 11 de fevereiro de 2020 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação da defesa prévia (fls. 61/62).

O réu foi notificado (fls. 109) e apresentou defesa prévia, arrolando as mesmas testemunhas da acusação e duas testemunhas exclusivas da defesa (fls. 84/92). A denúncia foi recebida (fls. 110) e o réu citado (fls. 135).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo em seguida o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reportou-se ao contido nos autos, pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, pediu a elevação da pena base, a não aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º. Da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime inicial fechado.

O Defensor requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é improcedente.

Os policiais militares relataram que na data dos fatos, logo no início no turno da manhã, estavam em patrulhamento de rotina e foram para local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu sentado em uma mureta. O policial Agnelo disse que o réu ao avistar a viatura demonstrou nervosismo e atravessou a rua. O policial Lucas disse que ele demonstrou nervosismo e foi abordado ainda na mureta em que estava sentado. Em revista pessoal, com ele nada de ilícito foi encontrado. Questionado, nada falou. Na mureta onde ele estava sentado, o policial Agnelo encontrou uma sacola preta, dentro da qual havia drogas. Novamente questionado, ele disse que praticava tráfico no local, ganhando R\$ 90 por dia, sendo que esclareceu que o "recolhe" já havia passado e por isso não tinha dinheiro com ele. Não o viram manuseando a sacola. Não o conheciam anteriormente. Não se recordam se ele reside nas proximidades. Ninguém interveio em favor dele e nenhuma outra pessoa foi abordada. Com ele não havia qualquer apetrecho para consumo de droga e ele não parecia estar sob efeito. Não souberam informar qual foi a versão do réu no Distrito Policial.

A testemunha de defesa Cassia não presenciou os fatos e fez relatos sobre a vida pregressa do réu.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que havia acabado de acordar e se dirigiu ao local para comprar uma porção de maconha, sendo que tinha consigo R\$ 5,00, cujo destino não sabe informar. Foi abordado em frente à farmácia. Os policiais encontraram a droga após varredura nas proximidades. Não os conhecia anteriormente e nega ter confessado a eles.

Reputa-se que a pretensão punitiva não deva prosperar, na medida em que as provas carreadas aos autos não viabilizam o estabelecimento de um nexos entre o réu e a droga apreendida.

Com efeito, os policiais não viram o acusado manuseando a sacola dentro da qual a droga foi encontrada. Um dos policiais disse que o réu se levantou de onde estava sentado e foi abordado do outro lado da rua e o outro policial disse que o réu foi abordado ainda na mureta onde estava sentado. Relataram que o réu não indicou o local onde as drogas estavam. A sacola foi encontrada por meio de varredura no local. Com o réu não havia qualquer dinheiro ou droga. Assim, o único elemento que o relaciona às drogas é a confissão informal aos policiais, a qual não foi ratificada perante a autoridade policial, tampouco em Juízo. A mera confissão informal, desvinculada de outros elementos probatórios, não autorizam a afirmação de que as drogas estavam sob o poder do réu, que era o responsável por vendê-las. Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o réu ANDRÉ ERNESTO DOS SANTOS da imputação de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

São Paulo, 07 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA